

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2225/2531 พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม โจทก์
นายสนอง ใจเบา กับพวก จำเลย
นายสนอง ใจเบา จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรค 2, 340 ตี ฐานชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ จำคุก 15 ปี คำให้การ
ชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา ลดโทษ
ให้หนึ่งในสามคงจำคุก 10 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ (อันดับ 79)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า
พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 75 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว ตีราคาประกัน 150,000 บาท
(อันดับ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชันชือ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ